



Comune di Moricone

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazza Sante Aureli, 1 - 00010 Moricone (RM)
tel 0774.605168 - 0774.605426 - fax 0774.604169

email comune@moricone.net - pec protocollomoricone@pec.it

Segretario Comunale

Spett.le

Lorenzo Moretti

Oggetto: Riscontro alla richiesta di intervento del Segretario Comunale avverso il silenzio-diniego (acquisita al prot. N. 3269 del 04/06/2026)

Gentile Signor Lorenzo Moretti,

con riferimento alla nota indicata in oggetto, con la quale si richiedeva l'intervento di questo Segretario Comunale a fronte del silenzio-diniego formatosi sulla Sua richiesta di integrazione documentale, esaminati gli atti del procedimento e sentiti gli uffici competenti, si comunica quanto segue.

Dalle verifiche effettuate con il Responsabile del Procedimento è emerso che l'istanza di accesso originaria (prot. n. 1456 del 09/03/2026) era già stata evasa da questa Amministrazione con nota prot. n. 2106 del 08/04/2026.

La Sua successiva richiesta di integrazione (acquisita al prot. n. 2211/2026) è risultata priva della specifica motivazione atta a dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti (art. 22, comma 1, lett. b, Legge n. 241/1990). Sul punto, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis, Sez. V, n. 1779/2021) ribadisce la radicale inammissibilità di istanze dal carattere prettamente "esplorativo". L'ordinamento vigente vieta in modo assoluto l'utilizzo dell'accesso documentale per esercitare un controllo generalizzato e ispettivo sull'operato della Pubblica Amministrazione (art. 24, comma 3, Legge n. 241/1990), non potendo il diritto di accesso configurarsi come un potere di vigilanza astratto o tradursi in un atipico obbligo di *facere* o di rielaborazione dati a carico degli uffici (Cons. Stato, Sez. III, n. 1884/2023). Pertanto, la totale carenza degli elementi legittimanti ha determinato il legittimo formarsi del silenzio-diniego ai sensi dell'art. 25, comma 4, Legge 241/1990.

Si prende atto, inoltre, che a tutela delle medesime ragioni e avverso il medesimo silenzio-diniego, la SV ha già incardinato un ricorso formale dinanzi al Difensore Civico Territorialmente Competente (prot. 2878/2026), il quale risulta ad oggi pendente.

La coesistenza del rimedio attivato presso il Difensore Civico e della richiesta di intervento formale a questo Segretario Comunale determina l'improcedibilità di quest'ultima per ragioni di economia amministrativa e per evitare potenziali contrasti di giudicato amministrativo sullo stesso oggetto.

La questione è pertanto devoluta alla superiore valutazione dell'Organo di garanzia già adito.

Per i motivi sopra esposti, la Scrivente non ravvisa i presupposti di fatto e di diritto per poter utilmente intervenire a riforma della posizione assunta dal Responsabile del Procedimento, rimanendo in attesa delle determinazioni che saranno assunte dal Difensore Civico.

Distinti saluti.



Il Segretario Comunale
dot.ssa Francesca Silveri